تحفة المذاهب

و

حلية المواهب



درجات محمود حرسي

ALWAAN

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

١) الحمد لله على المذاهبِ ... من نعمة الإسلام والمواهبِ

٢) فهذه أرجوزة للطّالبِ ... سمّيتها بتحفة المذاهبِ

٣) تحكي[١] عن انتقاد المذهبية ... وذكرها في ضمن العصبيّةْ

٤) إيّاك نعبدُ ونستعينُ ... في الدّين والدّنيا هيا مُعينُ

٥) أرسلتَ كلّ مرسلٍ بشرعه ... من أصله التّوحيدِ ثمّ فرعِهْ

٦) كما حكيت في سياق المائدةْ ... فيا لها من عِقدة وفائدةْ

٧) فاختلفوا في الفرع والشّرائعِ ... من المصالح التي في البائعِ

٨) والمشتري والزّوج والنّكاحِ ... والقتل والقصاصِ والسّماحِ

٩) والحجّ والصّلاة والطّهارَهْ ... والصّوم والزّكاةِ والعمارَهْ

١٠) وغيرها من المصالح التّي ... في حاجة الإنسان عند المثبتِ

١١) مع اتحادهم على التّوحيدِ ... ونبذ شرك مشركي الوجودِ

١٢) كذلك المذاهب المدوّنةْ ... لمالك والشّافعي من دوّنه

١٣) كلامه وأحمد والأعظمِ ... جزاهم المولى مع التّرحّمِ

١٤) فهم على حديث خير الخلقِ ... وما أتاه من كتاب الحقّ

١٥) متّحدّون في المصادر التّي ... أتت من المولى ولكن أثبتِ

---

(١) تحكي: التحدث

١٦) أنّ الخلاف في الكتاب والسنن ... من حيث فهمها من أعظم المنن

١٧) لأنّه لو كان كالقانونِ ... صراحةً في رؤية المأذونِ

١٨) وغيره لضاق صدرُ المؤمنِ ... عن كلّ تشريع من المهيمنِ

١٩) فكلّ مقصدٍ عظيمٌ أمرُهُ ... مصرّحٌ منه تعالىٰ قدرُهُ

٢٠) من الحرام كالزّنا والخمرِ ... والزّحف يوم الحربِ حبّ العُمرِ

٢١) والقتل والرّبا وكلّ ظاهرٍ ... فسادُه في النّاس في المظاهرِ

٢٢) كذلك التّحليل كلّ مغنمٍ ... كالبيع والنّكاحِ والتيمّمِ

٢٣) وما سواهما من المقاصد ... خفيّة عزيزة الفوائدِ

٢٤) فليس في أكثرها نصوصُ ... صريحة صحّت ولا خصوصُ

٢٥) في ذلك الخلاف بين العلما ... ليخرجوا الخفيّ إذ ما علما

٢٦) وباختلاف الفكرِ والمناهجِ ... في البحثِ يؤتىٰ علّة المخارجِ

٢٧) لا بأس باختلاف آلة العملِ ... إن كان في بحث الأهمّ في المحلّ

٢٨) فلا تكن في النّاعقات إمّعه ... وكلّ داعٍ للهدىٰ من سمعَه

٢٩) دعواه كم من داعِ هدي مفسدٍ ... مخرّب بلبس داعٍ مرشدِ

٣٠) يا سائلي عن اتّباع المذهبِ ... أهديك خذ محاسن التّمذهبِ

٣١) فوائداً نظمتُها ليهتديْ ... طالبها إلىٰ ابتّاع المهتدي

٣٢) وهذه المذاهب المتبعهْ ... يرّدها المغبون صاح أربعهْ

٣٣) وأنّ من مطالب المذاهبِ ... مقاصد الشّرائعِ فطالبِ

٣٤) وضبط في الفتوَىٰ علىٰ المذاهبِ فـي مـأخـذ الإحـكـام والـمـطـالـبِ

٣٥) وعـدم التّشـتـيتِ في المسـائـلِ عند الجـــواب بعدَ سـؤل سـائلٍ

٣٦) ومـطـلـب الـرّسـوخِ لـفـقـيـهِ في الحكم بين الضّـعف والوجيهِ

٣٧) وكونه المـحـيـطَ ألف ألفٍ من الفروع من خفـايـا الصّـنـفِ

٣٨) والعلم بـالمسـائـل الفقهيّهْ فـي لحـظـة مـظـانّـهـا الـخـفـيّـهْ

٣٩) والعُـرف بالدّقائـق الجزئيّه في النّصّ والمقايس العلمـيّـهْ

٤٠) وضـبـط مـا يـفـتي لـكـلّ عـامـيْ في المذهب المختار عند السّـامـيْ

٤١) والـعـلـم في سـرائـر الإحـكـامِ وعـلّـة الـتّـأثـير في الـكـلامِ

٤٢) تعظيم أهـل العلم والتّقديرا ومـا لـهـم عـلـيـك والـتّـوقـيرا

٤٣) خصوصا الفقيه في المسائـلِ لأنّهـا مـقـاصـد الـوسـائـلِ

٤٤) والأمن من أفكـار كـلّ منحرفْ لا مـذهـبيّ بـالـتّـعـامي يـتّـصّـفْ

٤٥) ودرك من أنـت تجـاه من سـلفْ من سـادة التّحقيق دون من خلفْ

٤٦) لأنّـهـم أئـمّـة الشّـريـعـهْ في الـنّـقـل والشّـرح فـكـن سـمـيـعـهْ

٤٧) ومن يُـردْ أن يدّعي اسـتناطاً مـن الـحـديـث والـكـتـاب حـاطـاْ

٤٨) بكـلّ خيرٍ سـدّه منْ سـبـقـاْ مـذ ألـف عـامٍ فـلـتـكـن مـوفّـقـاْ

٤٩) لكن لـمن قـد يجمع العلومَاْ ويـعـرف الـمـنـطـوق والـمـفـهـومـاْ

٥٠) واكـتـمـلـتْ لـه من الـمعـارفِ ماعـــزّ أن يُـؤتىٰ لكلّ عـارفٍ

٥١) وقـــلّ من يحوز شرط المجتهدْ لـعـزّة الـوجـودِ في هـذا الأمـدْ

٥٢) كـالحـافظ الإمـام في التـدّقيقِ والـعـلـمِ في الـحـكـم اِبـن دقـيـقِ

٥٣) فـالـمـذهـبيّ لـيـس بـالـمـقـلّـدِ تـقـلـيـد أعـمىٰ في الـظلام الـمُـخـلـدِ

٥٤) لـكـن عـلىٰ بصـيـرةٍ وعـلـمِ مـاْ أتـاه خـيـر الـخـلـق عـنـد الـعـلـماْ

٥٥) فـالعلم والتّخريجُ والتّكميلُ والشّـرح والتّعـديـلُ والـتـفـصـيـلُ

٥٦) والاتّبـاع في القضـا والفتوىٰ والطّـاعـة الـتّي عـلـيـهـا الـمـثـوىٰ

٥٧) في جنّة الفردوس يوم المحشـرِ في مـوقـف الـتّـنـاد كـلّ مـعـشـرٍ

٥٨) عـنـدهـمُ الـخـدمـةُ لـلـمـذاهـبِ وشـكـرُهـم للّهِ خـيـر واهـبِ

٥٩) وليس عندهم من التّعـصّـبِ لمالـك والشّـافـعـي والأطـيـبِ

٦٠) وصـنّـف الإمـامُ في الأصـولِ رسـالـة جـامـعـة الـفـصـولِ

٦١) والأمّ في الفـروعِ أغـنىٰ الكـتبِ فـي صـنـعـةِ الدّليل عـنـد الـمـذهـبِ

٦٢) وصـنّـف البويطي قيـد عـلـمهِ مـخـتـصـراً فـي قـولـهِ وفـهـمـهِ

٦٣) وصنّف الإمامُ عـبـدُ الـمـلـكِ نـهـايـةَ الشـروحِ مثل الـفـلـكِ

٦٤) فكلّ ما بـعـدَ الـنّـهـايـةِ الـفـرعْ مـن الشّـروح والحـواشـي تخـترعْ

٦٥) فاختـصـر الـغزالي في الـبـسـيطِ واخـتـصـر الـبـسـيطِ في الوسـيطِ

٦٦) واخـتـصـر الوسيط في الـوجـيزِ ثـمّ الـخـلاصـة مـع الـتّـعـزيـزِ

٦٧) فـبـعـدهُ الإمام شـيـخُ المذهـبِ قـد شـرحَ الوجـيز يـا لـلـعـجـبِ

٦٨) يُسْمىٰ لدي الـكـرام بـالـعزيـز والـشّـارح الـكـبيرِ لـلـوجـيزِ

٦٩) كذلك الـمـحـرّر الـمـخـتصَرُ عـن الـوجيز فـي طـواه الـخـبـرُ

٧٠) واختصر الإمام يحيىٰ النّووي ... في متنهِ المنهاجِ خير ما نُوِي

٧١) ثمّ عليهما مدار الفتوىٰ ... والاعتماد فيهما للتّقوىٰ

٧٢) والاختلاف منهما فالمعتبرْ ... ما اختاره يحيىٰ وقيل يختبرْ

٧٣) وإن تخالفت نصوصُ النّووي ... فالغالبُ التّحقيقُ عند المرتوي

٧٤) وبعده المجموع والتنقيحُ ... فروضةُ المفتي بها التّرجيحُ

٧٥) وبعدها المنهاجُ فالفتاويْ ... فشرح مسلِم العزيز الحاوي

٧٦) وبعده التصحيحُ للتّنبيهِ ... فنكتُ التنبيه للفقيهِ

٧٧) وذلك التّقريبُ لكن يطلبُ ... ما قالهُ من بعدهُ فيرغبُ

٧٨) في الرّاجحِ المرضيّ لا المختلفِ ... بعد شديدِ البحثِ والتّوقّفِ

٧٩) والاختلافُ بعدُ عند المذهبي ... فالهيتميْ والرّملي عند المذهبِ

٨٠) إذا توافقا وإن تخالفَا ... ففي الحجازِ الهيتميّ عُرفا

٨١) ومصرَ للشمس الإمامِ الرمْلي ... إذ في جموعِ العلمِ كان يملي

٨٢) كتابه النهايةَ المحلّىٰ ... بأحسن العبارة الّتْ تُتلىٰ

٨٣) والهيتميّ حاز حسن المنطقِ ... مع الخفا سجيّة المحقّقِ

٨٤) وقيل فالخيارُ جائزٌ بما ... يختلفانَ فيهِ عند العلما

٨٥) وذلك التّقريبُ عند السّادةِ ... والبحثُ مطلوبٌ أخي في العادة

٨٦) وذاك فضل اللّه يؤتيه لمَن ... يشاء جلّ اللّه واهب المنَنْ

٨٧) وأحمد اللّه علىٰ التّمذهب ... ونعمة الإسلامِ قبل المذهبِ

٨٨) مَذهب خير العلمـــاء الشّافعيْ فيـا لـه من خيرةٍ كـالـرّافـــعيْ

٨٩) وابن دقيق العيـد وابن الرّفعـهْ والـنـوويّ مـن أشـــاع السّـــمـعـهْ

٩٠) وشيخنا الخطّابي شـــمس الأمّة والـمســـنـد الإمـام ابـن خـزيـمـة

٩١) والـبـنـدنـيـجي مـع الشـــيرازي وابـــن أبي هـــريـــرة والـــرّازي

٩٢) والـبيهـقي الإمـام والسّـــنيكيْ شـيخ الشـيوخ الخزرجي والسّـبكيْ

٩٣) والزرّكشيّ ـ والجمال الأسـنوي هـــــمـا من الأفـذاذ ثـمّ الـبـغـوي

٩٤) والـعـزّ والـغـزالي والـحـلـيـميْ وفي الزّمـان شـــيـخـنـا الـقـديـمي[٢]

٩٥) وطاهرِ الإمام شـــمس المذهبِ شيخي الذّي في العلمِ أعلىٰ الـرّتـب[٣]

٩٦) وغيرهـمْ من صـــفوة الرّجـالِ الـحـامـلـين الـعـلـمِ كـالـجـبـالِ

٩٧) ومن عليهمُ سحائـــب السّـلام أصـحاب شـرح والحواشي والسّـلام

٩٨) ثـمّ الصّـــلاة والسّـــلامُ الـدّائـمُ عـلـىٰ الـنـبيّ مـا عـلا الـعـمـائـمُ

٩٩) وآلـه والصّـــحـب كلّا غـاشـيـةْ وأهـلـه والـمـقـتـفي والـحـاشـــيـةْ

❁ ❁ ❁

(٢) علي بن إسماعيل قوي القديمي الشافعي اليمني، شيخ معاصر علم بالفقه الشافعي وأصوله وفروعه، وله منظومات في المذهب وشروح صوتيات وغيرها من الفوائد من تخريجات الفروع المعاصرة على أصول القدامى من علماء المذهب

(٣) الشيخ العلامة طاهر أبشر موسىٰ الصومالي، شيخ الناظم في العلم والتربية والفقه الشافعي والحديث وعلوم اللغة وأكثر علوم الشريعة، بارع في الفقه والتفسير واللغة والمنطق، فصيح الكلام والمنطق، أبقاه الله للأمة مرشداً، ولفرائد الفوائد مقيداً

تم الانتهاء منها:

٨ – شوال – ١٤٤٣هـ

الموافق: ٩ – مايوا – ٢٠٢٢م

في المدينة المنورة

